

מסורת הש"ס

א) (לעיל סז: וש"נ),
ב) גיטין ב:ג, א) (קדושין סו: גיטין ב: ד, ד) (אביעזר האל גנזכים לו:),
ס) (נדרים לה: שנועט כב, א) (ו"א שט, א) (גיטין ג, א) (פסהדרין ח: וש"נ),
ט) ב"מ לו: כטובות סז: (י"ל כמו ועד,

גליון הש"ס

גמרא דאחו בי תרי ואמרי אגן הוינן. עי' משנפת מהריב"ל ח"ג סר מ"ה: תוס' ד"ה סתוך וכו' לא חשיב עוקר וכו'. ויכ"ר תוס' גמור דף מג ע"ב ד"ה והאי מ"מ וכו'. ובעי' דף יג ע"א תורה' אמר אמי. ועי' גרסות דף טז ע"א תוס' ד"ה ומוסב. וכשנת דף קמה ע"ב רש"י ד"ה לעדות אשה. ועי' בב"מ דף כ ע"א תוס' ד"ה שוכר:

מוסף רש"י

ואין דבר שבערוה פחות משנים. אין דבר ערוה רחל למיורו כנסות משנים, דליף דבר דבר ממנו, כתיב הלא פי התם זה ערוה דבר, וכתיב הלא על פי שנים עדים יקום דבר נאמן? סוטה (ג) (גיטין ב, א) יש מעילה בקונמות. היכא דלאר קונס ככר זה ואלו, הוי כהקדש מעלה דיש זו מעילה ומעל (נדרים דה), אין מעילה בקונמות. דלא קרינן ביה מקדש? ה' הכרי מולין הוא אכל כל אדם (שבועות כב), משום עיגונא אקילו בה ריבנן, וכל דמקדש אשתעא דרננן מקדש ואפקעוי רננן לקדושן מוסי' (שבת קמח), ויכר יוסף את אחיו. נשפירט מכן דהו חממי זקן (כתובות כז: וב"ש לז), שיצא. מחללס בלא חתימת זקן כז' (ב"מ שס),

תוס' חר מקמאי

מבועל ומי' כיון שנפסלה מהתרומה כדדרש'י א' לבועל וא' לבועל וא' לתרומה כ"ש (לתרומה) [לכהונת] מק"ו ומה גרשה שמורתה בתרומה אסורה לכהן וז שאסורה בתרומה אינו דין שאסורה לכהן והאי ק"ו איתא בפי' אלמנה גבי נבעלה לפסול לה ואע"ג דפסולה לכהונה (לא) (מ"מ) מרגלא שהרי פסולה ועומדת היא משעת זנותה. מי' צד ממדות ליכא לא מבועל ולא מבועל לאחר גט ולא לפסול חלל בורעה אם בעלה ישראל וליכא ספיקא בהא. והא דפרי' בשמעת'י דעד א' ביבמה והא מדקתני סיפא הראשון ממור והאחרון אינו ממור ש"מ (דרוקאן קתני לאו מאחרון אף פריך אלא מראשון קשריך דכי היכי דראשון ממור דקתני בספיא מדאורי' קאמר ה"י הוליד ראשון ואחרון ממור דקתני וירשא גבי יבמה מדאורייתא קאמר ואצ"ג הדוליד ממור מזה

מאי טעמא מחייבי זה רבנן. כי אישתיק: אי נימא כו'. אלא הא דהימנוהו רבנן לעד אחד באשה סברא הוא: **ואמר כרי לי דשומן הוא דמסימן.** והא ודאי פשיטא לן דסמכי עליה כל זמן שלא נחשד דאי לאו הכי אין לך אדם אוכל משל חברו ואין לך אדם סומך על בני ביתו: לא **איסתוק איסורא**.

בההיא חתיכה: הא לא דמיא. קושיא היא: מידי דהוה אטעל והקדש וקונמות. דלע"ג לאיתחוק איסורא סמכינן עליה: אי קדושם הגוף. קדשי מוצח: אי קסבר יש מעילה בקונמות. דקדשי בדק הבית הן משאמר קונס דבר זה עלי: ואי קסבר אין מעילה. דקונס לשון נזר הוא: שהחמיר עליה כסופה. שאם בא בעלה אמה נותן עליה כל הדברים האלו שבמשנתנו: הפלם עליה כפתלה. להמירה לינשא מפני שהיא חוששת שמא תתקלקל ולא מינסבא עד דדקה שפיר: לא טלא. קס"ד לא תלא משני: אגן הוינן כדריה כו'. הלכך לגבי עד אחד מהימני אכל לגבי תרי הואיל וניסת לא תלא: כרי

קסבר אי קא סבר ‏^א **תורם משלו על של חברו** אינו צריך דעת בעלים משום דבידו לתקנו ואי קסבר צריך דעת בעלים ואמר אנא ידענא ביה דמתקן היא גופה מנלן הקדש נמי אי קדושת דמים משום דבידו לפדותו אי קדושת הגוף אי ידידה משום דבידו לאיתשולי עליה אלא דאחר ואמר ידענא ביה דאיתשיל מריה עליה היא גופה מנלן קונמות נמי אי קסבר ‏^א **יש מעילה בקונמות** וקדושת דמים נחתא להו משום דבידו לפדותו ואי קסבר ‏^א אין מעילה בקונמות ואיסור בעלמא הוא דרכיב להו אכתפיה אי ידידה משום דבידו לאיתשולי עליה אלא דאחר ואמר אנא ידענא דאיתשיל מריה עליה היא גופה מנלן אמר ר' ‏^א **זורא מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלה לא ליחמיר ולא ליקיל** ‏^א **המשום עיגונא** אקילו בה רבנן: תצא מזה ומזה וכו': אמר רב לא שנו אלא שניסת בעד אחד אבל ניסת על פי שני עדים לא תצא ‏^א מחכו עליה במערבא אתא גברא וקאי ואת אמרת לא תצא לא צריכא דלא ידעינן ליה אי דלא ידעינן ליה בעד אחד אמאי תצא לא צריכא ‏^א דאתו בי תרי ואמרי אנן הוינן בהדיה מבי נפק ועד השתא ואתון הוא דלא ידעיתו ליה דכתיב ‏^א **ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו** ‏^א **ואמר רב חסדא מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן סוף סוף תרי ותרי יניגהו והבא**

ולא אכלתי בלא שום תוספת דצור ועוד דנקט הכי משום דמיימי צמר הכי עלה כרייתות דלענין טומאה: **דרשתיקה בהוראה דמיא**. פי' כיון דשתיק נראה לו אמת ויודע קאמ שיש רגלים לדבר אכל ליכא למימר הודאה ממש שיודע ודאי שכן הוא כיון שהוא שותק דאם כן צפרק האומר (קדושין סו. ושס) דלאמר אי מהימן לך דללא גזלנא הוא זיל אפקה אפילו גזלן נמי מאחר שהוא שותק כמו שמפרט"ת התם מנחם ההיא דגיטין (דף נד: ושס) דטעמא דלאמר ליה עד אחד אכלת חלב ושורך נרצע ונטמאו טהרותיך והלא שותק דנאמן משום דשתיקה כהודאה דמיא כדמסיק הכא ועוד אס היא הודאה ממש לא הוה שייך למימר התם נאמן העד וההוא סמיא נמי (קדושין סס) ומהי מלי לידע ודאי שזינאה אלא ודאי לאו הודאה ממש היא: **ברי' א' דשומן דמהימן**. י"מ דגמרינן מנדה דלאמר בהמדי' (כטובות עב. ושס) וספרה לה לעזמה ואם תאמר אס כן אפילו איסתחוק איסורא נמי ואמר ר"י נדה נהי שעכשיו ראתה מכ"מ לא איסתחוק איסורא שתראה לעולם: **מירי' דהוה אטבא' והקדש**. וא"ת והיכי ילפינן אשה מטעל והקדש דאין דבר שצערות פחות משנים ואר"י דאי הוה שייך למילף מטעל והקדש הוה אמינא דהאי דאין דבר שצערות פחות משנים הני מיילי לאוסרה על בעלה דאין אחד נאמן לאסור דלענין איסור כתיב כי מצא זה ערות דבר אכל להמירה חד נמי נאמן: **א' קדושת דמים משום דבידו לפדותו**. ואפי' דחבריה ולא דמיא לנטע רצעי דאין יכול לפדות אלא בעליו דחשיב ברשות בעלים אע"פ שהוא ממון גבוה כיון שהם אוכלים אותו צירושלים אכל הקדש לא חשיב ברשות בעלים יותר משאר כל אדם: **א' קסבר יש מעי'א בקונמות**. הקשה רבינו יצחק בן רבינו מאיר דבשנעושות פרק ג' (דף כב. ושס) משמע דאפילו למאן דלאמר יש מעילה בקונמות אין להם פדיון דמיא התם ככר וז הקדש ואכלה בין הוא בין חברו מעל לפיכך יש לה פדיון ככר וז עלי הקדש הוא מעל וחברו לא מעל לפיכך אין לה פדיון וחכמים אומרים לא מעל משמע דצרישא דהוי הקדש גמור יש לה פדיון אכל סיפא דקאמר עלי דהוי קונס אע"פ שמעל אין לה פדיון ומירך רבינו תם דקונמות דאסר להו אכולי עלמא יש לה פדיון לרבי מאיר דהתם כיון דדמיא להקדש מדע מדנקט ככר וז עלי ואם תאמר וילפוג בקונס גופיה ונראה דרישא גופה איירי בקונס והא דקתני ככר וז הקדש כהקדש קאמר דרבי מאיר לא שני ליה בין קרנן לבקרנן כסוף פרק קמא דנדרים (דף יג.) וה"ה בין הקדש לכהקדש כיון דדעמיה אקונס אי נמי כגון שפירס כהדיא כהקדש ואיירי דלא איירי לפרושי כסיפא דהא קאמר עלי לא פריש ליה נמי צרישא והשתא פליגי חכמים בין ארישא בין אסיפא וצרכו ספירים גרס צריש אין בין המוחר (נדרים לה.) וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא מעל וגרסינן נמי התם צרישא קונס ככר וז הקדש: **מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה כו'.** נראה לר"י דלית לן למימר אגן סהדי דייקא ומינסבא ונאמן עד אחד בכך מן התורה אלא מתקנת חכמים הוא דנאמן ואין זה עקירת דבר מן התורה כיון שדומה הדבר הגון להאמין כמו שאפרש לקמן צפרקין (דף פט:) **שצדצר שיש קצת טעם ומקנ' לא חשיב עוקר דבר מן התורה: אהא גברא וקאי כו'.** ואם תאמר כיון דאיכא תרי דלאמרי מת אפי' איכא מאה דלאמרי שזהו מה בכך הא תרי כמאה דמו ויש לומר דלגבי דבר הנראה וידוע לכל לא היה אומר רב אכל בשני עדים לא תלא:

האשה רבה פרק עשירי יבמות.

ומה אם ירצה לומר מויד הייתי. אר"י דאין להקשות והא מינו צמקוס עדים הוא דה"פ ומה אם ירצה לומר צפירוש מויד הייתי השתא נמי דקאמר לא אכלתי הכי הוא דבעי למימר לא אכלתי שוגג אלא מויד והכי מוכח בכרייתות (דף יב. ושס) וא"ת והיכי מוכח הש"ס מדפטורי רבנן שהדבר תלוי בהודאתו להחמייצ קרנן מדלא מחייבי ליה תרי קרנן אע"ג דמכחיש להו הא לא מכחשי ליה צמאי דקאמר מויד היה ואי אפשר לחייבו על פיהם בשום ענין ולעולם איכא למימר דלעיל מחייבי ליה משום דעד אחד מהימן בלא הודאתו דכיון שאין אומר דמויד היה יש לנו לומר דמסתמא שוגג היה דלא מחזקין ליה דצריעא ואר"י דשפיר מוכח דסבר הש"ס דאי הוה לן למימר מסתמא שוגג היה לא הוה כל כמיניה למיפטר נפשיה מקרנן ולומר מויד הייתי ולאפוקי נפשיה מסתמא ‏^א **ומשמע ליה דאפילו באמרו לו שנים אכלת חלב בשוגג פטרי רבנן משום דלא שכיח שיוכלו העדים לידע צירור הדבר אם שוגג היה או מויד וע"כ הא דמחייבו רבנן כי שתיק משום דשתיקה כהודאה דמיא דאי אפשר לחייבו קרנן ע"י שום עדות ומספקא ליה לר"י אס אמר לא אכלתי חלב לא שוגג ולא מויד אס נאמן אס לאו דאין נאמן להכחיש העדים או שמא נאמן דהא לא מכחשי ליה עדים צמא שאומר לא אכלתי שוגג וצמא שאומר לא אכלתי מויד אע"ג דמכחשי ליה לא איכפת לן כי זה אינו שייך למיז קרנן ויפה עושה דלא מפרש חטאיה וצכרייתות (ג'ו' סס) דקאמר דאיכא בין טעמא דמתוך דצבוריה לטעמא דלדס נאמן על עצמו יותר ממאה איש אמרו לו נטמאת והוא אומר לא נטמאתי דלא מתוך דיבוריה ולא קאמר דנפקא מינה צאמר לא אכלתי לא שוגג ולא מויד דאפילו אס תימאי לומר דלא מהימן ניחא למינקט נטמאת והוא אומר לא נטמאתי דומיא דאכלת**

והא תרי בעלמא דאע"ג דקא מכחיש להו אינהו מהימני וקא פטרי רבנן אלא לאו משום דאישתיק ‏^א ושתיקה כהוראה דמיא אלא סברא היא ‏^א מידי דהוה אחתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואתא עד אחד ואמר ברי לי דשומן הוא ‏^א דמהימן מי דמי התם לא איתחזק איסורא הכא איתחזק איסורא דאשת איש ‏^א ואין דבר שבערוה פחות משנים הא לא דמיא אלא לחתיכה דודאי חלב ואתא עד אחד ואמר ברי לי דשומן הוה דלא מהימן מי דמי התם אפי' אתו בי תרי מאה לא מהימני הכא כיון דכי אתו בי תרי מהימני חד נמי להימיניה ימידי דהוה אטבא' הקדש וקונמות האי טבא' היכי דמי יאי ידידה משום דבידו לתקנו אלא דאחר מאי

קסבר אי קא סבר ‏^א **תורם משלו על של חברו** אינו צריך דעת בעלים משום דבידו לתקנו ואי קסבר צריך דעת בעלים ואמר אנא ידענא ביה דמתקן היא גופה מנלן הקדש נמי אי קדושת דמים משום דבידו לפדותו אי קדושת הגוף אי ידידה משום דבידו לאיתשולי עליה אלא דאחר ואמר ידענא ביה דאיתשיל מריה עליה היא גופה מנלן קונמות נמי אי קסבר ‏^א **יש מעילה בקונמות** וקדושת דמים נחתא להו משום דבידו לפדותו ואי קסבר ‏^א אין מעילה בקונמות ואיסור בעלמא הוא דרכיב להו אכתפיה אי ידידה משום דבידו לאיתשולי עליה אלא דאחר ואמר אנא ידענא דאיתשיל מריה עליה היא גופה מנלן אמר ר' ‏^א **זורא מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלה לא ליחמיר ולא ליקיל** ‏^א **המשום עיגונא** אקילו בה רבנן: תצא מזה ומזה וכו': אמר רב לא שנו אלא שניסת בעד אחד אבל ניסת על פי שני עדים לא תצא ‏^א מחכו עליה במערבא אתא גברא וקאי ואת אמרת לא תצא לא צריכא דלא ידעינן ליה אי דלא ידעינן ליה בעד אחד אמאי תצא לא צריכא ‏^א דאתו בי תרי ואמרי אנן הוינן בהדיה מבי נפק ועד השתא ואתון הוא דלא ידעיתו ליה דכתיב ‏^א **ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו** ‏^א **ואמר רב חסדא מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן סוף סוף תרי ותרי יניגהו והבא**

ולא אכלתי בלא שום תוספת דצור ועוד דנקט הכי משום דמיימי צמר הכי עלה כרייתות דלענין טומאה: **דרשתיקה בהוראה דמיא**. פי' כיון דשתיק נראה לו אמת ויודע קאמ שיש רגלים לדבר אכל ליכא למימר הודאה ממש שיודע ודאי שכן הוא כיון שהוא שותק דאם כן צפרק האומר (קדושין סו. ושס) דלאמר אי מהימן לך דללא גזלנא הוא זיל אפקה אפילו גזלן נמי מאחר שהוא שותק כמו שמפרט"ת התם מנחם ההיא דגיטין (דף נד: ושס) דטעמא דלאמר ליה עד אחד אכלת חלב ושורך נרצע ונטמאו טהרותיך והלא שותק דנאמן משום דשתיקה כהודאה דמיא כדמסיק הכא ועוד אס היא הודאה ממש לא הוה שייך למימר התם נאמן העד וההוא סמיא נמי (קדושין סס) ומהי מלי לידע ודאי שזינאה אלא ודאי לאו הודאה ממש היא: **ברי' א' דשומן דמהימן**. י"מ דגמרינן מנדה דלאמר בהמדי' (כטובות עב. ושס) וספרה לה לעזמה ואם תאמר אס כן אפילו איסתחוק איסורא נמי ואמר ר"י נדה נהי שעכשיו ראתה מכ"מ לא איסתחוק איסורא שתראה לעולם:

מירי' דהוה אטבא' והקדש. וא"ת והיכי ילפינן אשה מטעל והקדש דאין דבר שצערות פחות משנים ואר"י דאי הוה שייך למילף מטעל והקדש הוה אמינא דהאי דאין דבר שצערות פחות משנים הני מיילי לאוסרה על בעלה דאין אחד נאמן לאסור דלענין איסור כתיב כי מצא זה ערות דבר אכל להמירה חד נמי נאמן: **א' קדושת דמים משום דבידו לפדותו**. ואפי' דחבריה ולא דמיא לנטע רצעי דאין יכול לפדות אלא בעליו דחשיב ברשות בעלים אע"פ שהוא ממון גבוה כיון שהם אוכלים אותו צירושלים אכל הקדש לא חשיב ברשות בעלים יותר משאר כל אדם: **א' קסבר יש מעי'א בקונמות**. הקשה רבינו יצחק בן רבינו מאיר דבשנעושות פרק ג' (דף כב. ושס) משמע דאפילו למאן דלאמר יש מעילה בקונמות אין להם פדיון דמיא התם ככר וז הקדש ואכלה בין הוא בין חברו מעל לפיכך יש לה פדיון ככר וז עלי הקדש הוא מעל וחברו לא מעל לפיכך אין לה פדיון וחכמים אומרים לא מעל משמע דצרישא דהוי הקדש גמור יש לה פדיון אכל סיפא דקאמר עלי דהוי קונס אע"פ שמעל אין לה פדיון ומירך רבינו תם דקונמות דאסר להו אכולי עלמא יש לה פדיון לרבי מאיר דהתם כיון דדמיא להקדש מדע מדנקט ככר וז עלי ואם תאמר וילפוג בקונס גופיה ונראה דרישא גופה איירי בקונס והא דקתני ככר וז הקדש כהקדש קאמר דרבי מאיר לא שני ליה בין קרנן לבקרנן כסוף פרק קמא דנדרים (דף יג.) וה"ה בין הקדש לכהקדש כיון דדעמיה אקונס אי נמי כגון שפירס כהדיא כהקדש ואיירי דלא איירי לפרושי כסיפא דהא קאמר עלי לא פריש ליה נמי צרישא והשתא פליגי חכמים בין ארישא בין אסיפא וצרכו ספירים גרס צריש אין בין המוחר (נדרים לה.) וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא מעל וגרסינן נמי התם צרישא קונס ככר וז הקדש: **מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה כו'.** נראה לר"י דלית לן למימר אגן סהדי דייקא ומינסבא ונאמן עד אחד בכך מן התורה אלא מתקנת חכמים הוא דנאמן ואין זה עקירת דבר מן התורה כיון שדומה הדבר הגון להאמין כמו שאפרש לקמן צפרקין (דף פט:) **שצדצר שיש קצת טעם ומקנ' לא חשיב עוקר דבר מן התורה: אהא גברא וקאי כו'.** ואם תאמר כיון דאיכא תרי דלאמרי מת אפי' איכא מאה דלאמרי שזהו מה בכך הא תרי כמאה דמו ויש לומר דלגבי דבר הנראה וידוע לכל לא היה אומר רב אכל בשני עדים לא תלא:

דמיון ואין דבריו של א' במקום שנים. ואם באתה אשה א' מעיקרא והתירוה לינשא על פיה ואח"כ באו ב' (צדדים) [נשים] ואמ' לא מת הולכים אחר רוב דעות. עשו שתי נשים באשה א' כשני (נשים). [אנשים באיש אחד] ואפי' נשאת לא' מעידיה וא' ברי לא תצא. ואמר רב אשי לקלא לא חיישנין. פי' אם לאחר שנשאה עפי' עד א' יצא עליו (קול) שלא מת לא חיישנין ולא תצא:

פח.

ומה אם ירצה לומר מויד הייתי. אר"י דאין להקשות והא מינו צמקוס עדים הוא דה"פ ומה אם ירצה לומר צפירוש מויד הייתי השתא נמי דקאמר לא אכלתי הכי הוא דבעי למימר לא אכלתי שוגג אלא מויד והכי מוכח בכרייתות (דף יב. ושס) וא"ת והיכי מוכח הש"ס מדפטורי רבנן שהדבר תלוי בהודאתו להחמייצ קרנן מדלא מחייבי ליה תרי קרנן אע"ג דמכחיש להו הא לא מכחשי ליה צמאי דקאמר מויד היה ואי אפשר לחייבו על פיהם בשום ענין ולעולם איכא למימר דלעיל מחייבי ליה משום דעד אחד מהימן בלא הודאתו דכיון שאין אומר דמויד היה יש לנו לומר דמסתמא שוגג היה דלא מחזקין ליה דצריעא ואר"י דשפיר מוכח דסבר הש"ס דאי הוה לן למימר מסתמא שוגג היה לא הוה כל כמיניה למיפטר נפשיה מקרנן ולומר מויד הייתי ולאפוקי נפשיה מסתמא ‏^א **ומשמע ליה דאפילו באמרו לו שנים אכלת חלב בשוגג פטרי רבנן משום דלא שכיח שיוכלו העדים לידע צירור הדבר אם שוגג היה או מויד וע"כ הא דמחייבו רבנן כי שתיק משום דשתיקה כהודאה דמיא דאי אפשר לחייבו קרנן ע"י שום עדות ומספקא ליה לר"י אס אמר לא אכלתי חלב לא שוגג ולא מויד אס נאמן אס לאו דאין נאמן להכחיש העדים או שמא נאמן דהא לא מכחשי ליה עדים צמא שאומר לא אכלתי שוגג וצמא שאומר לא אכלתי מויד אע"ג דמכחשי ליה לא איכפת לן כי זה אינו שייך למיז קרנן ויפה עושה דלא מפרש חטאיה וצכרייתות (ג'ו' סס) דקאמר דאיכא בין טעמא דמתוך דצבוריה לטעמא דלדס נאמן על עצמו יותר ממאה איש אמרו לו נטמאת והוא אומר לא נטמאתי דלא מתוך דיבוריה ולא קאמר דנפקא מינה צאמר לא אכלתי לא שוגג ולא מויד דאפילו אס תימאי לומר דלא מהימן ניחא למינקט נטמאת והוא אומר לא נטמאתי דומיא דאכלת**

והא תרי בעלמא דאע"ג דקא מכחיש להו אינהו מהימני וקא פטרי רבנן אלא לאו משום דאישתיק ‏^א ושתיקה כהוראה דמיא אלא סברא היא ‏^א מידי דהוה אחתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואתא עד אחד ואמר ברי לי דשומן הוא ‏^א דמהימן מי דמי התם לא איתחזק איסורא הכא איתחזק איסורא דאשת איש ‏^א ואין דבר שבערוה פחות משנים הא לא דמיא אלא לחתיכה דודאי חלב ואתא עד אחד ואמר ברי לי דשומן הוה דלא מהימן מי דמי התם אפי' אתו בי תרי מאה לא מהימני הכא כיון דכי אתו בי תרי מהימני חד נמי להימיניה ימידי דהוה אטבא' הקדש וקונמות האי טבא' היכי דמי יאי ידידה משום דבידו לתקנו אלא דאחר מאי

קסבר אי קא סבר ‏^א **תורם משלו על של חברו** אינו צריך דעת בעלים משום דבידו לתקנו ואי קסבר צריך דעת בעלים ואמר אנא ידענא ביה דמתקן היא גופה מנלן הקדש נמי אי קדושת דמים משום דבידו לפדותו אי קדושת הגוף אי ידידה משום דבידו לאיתשולי עליה אלא דאחר ואמר ידענא ביה דאיתשיל מריה עליה היא גופה מנלן קונמות נמי אי קסבר ‏^א **יש מעילה בקונמות** וקדושת דמים נחתא להו משום דבידו לפדותו ואי קסבר ‏^א אין מעילה בקונמות ואיסור בעלמא הוא דרכיב להו אכתפיה אי ידידה משום דבידו לאיתשולי עליה אלא דאחר ואמר אנא ידענא דאיתשיל מריה עליה היא גופה מנלן אמר ר' ‏^א **זורא מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלה לא ליחמיר ולא ליקיל** ‏^א **המשום עיגונא** אקילו בה רבנן: תצא מזה ומזה וכו': אמר רב לא שנו אלא שניסת בעד אחד אבל ניסת על פי שני עדים לא תצא ‏^א מחכו עליה במערבא אתא גברא וקאי ואת אמרת לא תצא לא צריכא דלא ידעינן ליה אי דלא ידעינן ליה בעד אחד אמאי תצא לא צריכא ‏^א דאתו בי תרי ואמרי אנן הוינן בהדיה מבי נפק ועד השתא ואתון הוא דלא ידעיתו ליה דכתיב ‏^א **ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו** ‏^א **ואמר רב חסדא מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן סוף סוף תרי ותרי יניגהו והבא**

ולא אכלתי בלא שום תוספת דצור ועוד דנקט הכי משום דמיימי צמר הכי עלה כרייתות דלענין טומאה: **דרשתיקה בהוראה דמיא**. פי' כיון דשתיק נראה לו אמת ויודע קאמ שיש רגלים לדבר אכל ליכא למימר הודאה ממש שיודע ודאי שכן הוא כיון שהוא שותק דאם כן צפרק האומר (קדושין סו. ושס) דלאמר אי מהימן לך דללא גזלנא הוא זיל אפקה אפילו גזלן נמי מאחר שהוא שותק כמו שמפרט"ת התם מנחם ההיא דגיטין (דף נד: ושס) דטעמא דלאמר ליה עד אחד אכלת חלב ושורך נרצע ונטמאו טהרותיך והלא שותק דנאמן משום דשתיקה כהודאה דמיא כדמסיק הכא ועוד אס היא הודאה ממש לא הוה שייך למימר התם נאמן העד וההוא סמיא נמי (קדושין סס) ומהי מלי לידע ודאי שזינאה אלא ודאי לאו הודאה ממש היא: **ברי' א' דשומן דמהימן**. י"מ דגמרינן מנדה דלאמר בהמדי' (כטובות עב. ושס) וספרה לה לעזמה ואם תאמר אס כן אפילו איסתחוק איסורא נמי ואמר ר"י נדה נהי שעכשיו ראתה מכ"מ לא איסתחוק איסורא שתראה לעולם:

מירי' דהוה אטבא' והקדש. וא"ת והיכי ילפינן אשה מטעל והקדש דאין דבר שצערות פחות משנים ואר"י דאי הוה שייך למילף מטעל והקדש הוה אמינא דהאי דאין דבר שצערות פחות משנים הני מיילי לאוסרה על בעלה דאין אחד נאמן לאסור דלענין איסור כתיב כי מצא זה ערות דבר אכל להמירה חד נמי נאמן: **א' קדושת דמים משום דבידו לפדותו**. ואפי' דחבריה ולא דמיא לנטע רצעי דאין יכול לפדות אלא בעליו דחשיב ברשות בעלים אע"פ שהוא ממון גבוה כיון שהם אוכלים אותו צירושלים אכל הקדש לא חשיב ברשות בעלים יותר משאר כל אדם: **א' קסבר יש מעי'א בקונמות**. הקשה רבינו יצחק בן רבינו מאיר דבשנעושות פרק ג' (דף כב. ושס) משמע דאפילו למאן דלאמר יש מעילה בקונמות אין להם פדיון דמיא התם ככר וז הקדש ואכלה בין הוא בין חברו מעל לפיכך יש לה פדיון ככר וז עלי הקדש הוא מעל וחברו לא מעל לפיכך אין לה פדיון וחכמים אומרים לא מעל משמע דצרישא דהוי הקדש גמור יש לה פדיון אכל סיפא דקאמר עלי דהוי קונס אע"פ שמעל אין לה פדיון ומירך רבינו תם דקונמות דאסר להו אכולי עלמא יש לה פדיון לרבי מאיר דהתם כיון דדמיא להקדש מדע מדנקט ככר וז עלי ואם תאמר וילפוג בקונס גופיה ונראה דרישא גופה איירי בקונס והא דקתני ככר וז הקדש כהקדש קאמר דרבי מאיר לא שני ליה בין קרנן לבקרנן כסוף פרק קמא דנדרים (דף יג.) וה"ה בין הקדש לכהקדש כיון דדעמיה אקונס אי נמי כגון שפירס כהדיא כהקדש ואיירי דלא איירי לפרושי כסיפא דהא קאמר עלי לא פריש ליה נמי צרישא והשתא פליגי חכמים בין ארישא בין אסיפא וצרכו ספירים גרס צריש אין בין המוחר (נדרים לה.) וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא מעל וגרסינן נמי התם צרישא קונס ככר וז הקדש: **מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה כו'.** נראה לר"י דלית לן למימר אגן סהדי דייקא ומינסבא ונאמן עד אחד בכך מן התורה אלא מתקנת חכמים הוא דנאמן ואין זה עקירת דבר מן התורה כיון שדומה הדבר הגון להאמין כמו שאפרש לקמן צפרקין (דף פט:) **שצדצר שיש קצת טעם ומקנ' לא חשיב עוקר דבר מן התורה: אהא גברא וקאי כו'.** ואם תאמר כיון דאיכא תרי דלאמרי מת אפי' איכא מאה דלאמרי שזהו מה בכך הא תרי כמאה דמו ויש לומר דלגבי דבר הנראה וידוע לכל לא היה אומר רב אכל בשני עדים לא תלא:

דמיון ואין דבריו של א' במקום שנים. ואם באתה אשה א' מעיקרא והתירוה לינשא על פיה ואח"כ באו ב' (צדדים) [נשים] ואמ' לא מת הולכים אחר רוב דעות. עשו שתי נשים באשה א' כשני (נשים). [אנשים באיש אחד] ואפי' נשאת לא' מעידיה וא' ברי לא תצא. ואמר רב אשי לקלא לא חיישנין. פי' אם לאחר שנשאה עפי' עד א' יצא עליו (קול) שלא מת לא חיישנין ולא תצא:

עין משפט

נר מצוה

יב א מיי פ"ג מהל' שגגות הל' א ופי"א מהל' עדות הל' ז טוש"ע י"ד סימן קסו סעיף ג:
יב ב מיי פ"ד מהלכות אישות הל' יח טוש"ע אה"ע סימן יא סעיף א וסימן קעח סעיף ט:
יד ג ד מיי פ"א מהלכות עדות הל' ז טוש"ע י"ד סימן קכו סעי' ג ובהג"ה:
בזו ה מיי פ"ג מהל' גירושין הלכה כט:

תורה אור השלם

1. ויבר יוסף את אחיו ודם לא הפרדה:
בראשית מב ח

תוספות ישנים

פירי דהוה אחמינא ספק חלב ספק שומן וכו' דמהימן פ"ה דאי לא מהימן לא מליט איש שיוכל לאכול עט חברו שמא יאכילנו דבר איסור. וזמיה ומה לנו מזה הדבר וזהר במה שאכל. וי"ל דנפקא לן דמהימן מנדה דכתיב (ויקרא טו) וספריה לה לעזמה:
בשום עגולא אקילו בה רבנן. וז"ל וי' יש כח כח חכמים לעקור דבר מן התורה דמן התורה ויכולתו דעד אחד לא מהימן וי"ל דאין זה עיקור דבר מן התורה שדלא חכמים דלשה דיקא ומנסבא מהי שפיר בשני עדים ודלוי לא משקלא:

תוס' חר מקמאי (המשך)

והאחרון אינו ממור דכי היכי דהראשון דקתני סיפא דוקא ה"נ ראשון ואחרון וירישיא דוקא וזהו הפי' הנכון ואין ספק בדבר דליכא צד ממדות אפי' מדרבנן לאחר נתינת הגט לא לראשון ולא לשני. והכיבא דאיכא חד סהדי דלא מת לא תנשא לבתחילה משום לזות שפתיים ואם נשאת לא תצא אפילו לא נשאת לא' מעידיה דאמר עולא כל מקום